Regulamin sklepu internetowego

Wersja dokumentu: Obowiązuje od 15 października 2026 r.

§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Serwisu pod adresem miohome.pl jest STOLTAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Chwaszczynie, Boczna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000641599, NIP: 5892027895, REGON 365630149, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł.
2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz jego funkcjonalności oraz m.in. rodzaj i zakres świadczonych usług, w tym usług elektronicznych świadczonych przez jej właściciela, warunki i zasady składania zamówień, warunki techniczne, sposób zawierania i rozwiązywania umów na odległość, zasady i terminy płatności oraz warunki dostawy, tryb postępowań reklamacyjnych.
3. Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres e-mail: kontakt@miohome.pl lub telefonicznie: 660083725.

§2 Definicje

1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy.
2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
3. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Towaru przez Sprzedawcę.
4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
5. Klient – podmiot dokonujący Zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji oraz nabywający prawa do jej własności lub mający zamiar Zakupu. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.
6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (definicja na podstawie art. 221 Kodeksu cywilnego).
7. Oferta – propozycja dostępnych w Serwisie Produktów, obejmująca istotne informacje o Produkcie lub Usłudze. Oferta może również zawierać instrukcje użytkowania lub szczegółowe warunki korzystania z danej funkcji (jeśli dostępne).
8. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych, dostępny pod adresem polityka-prywatnosci.html.
9. Produkt – każdy Towar lub Usługa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej.
10. Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą/kurierem lub który może być odebrany osobiście.
11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.
12. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
13. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania z Serwisu, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę.
14. Serwis – strona miohome.pl, na której prowadzona jest sprzedaż Produktów przez Sprzedawcę.
15. Sprzedawca – STOLTAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Chwaszczynie, Boczna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000641599, NIP: 5892027895, REGON 365630149, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł.
16. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
17. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki.

18. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
19. Usługa – to każda czynność zawierająca w sobie element niematerialności, która polega na oddziaływaniu na Klienta lub jego przedmioty, które nie powoduje przeniesienia praw własności.
20. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu; usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
21. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu.
22. Zakup – przeniesienie własności na Klienta odpłatnie lub nieodpłatnie.

§3 Usługi elektroniczne w Serwisie internetowym

1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne: formularz kontaktowy, newsletter, wyszukiwarka, filtrowanie produktów, dodawanie do ulubionych, konta użytkownika, koszyk zakupowy, okno do zarządzania zgodami cookies, FAQ, interaktywna mapa.
2. Ww. usługi są świadczone w zakresie opisanym bezpośrednio w Serwisie Internetowym.
3. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów w Serwisie internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Korzystanie z Usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.
5. Zabrania się przekazywania treści o charakterze bezprawnym i nielegalnym, w tym w szczególności materiałów promujących terroryzm, ukazujących wykorzystywanie seksualne dzieci, propagujących rasizm i ksenofobię, a także naruszających prawa własności intelektualnej. Szczegółowe informacje na temat niedozwolonych treści znajdują się w paragrafie "Ograniczenia dotyczące treści – nielegalne treści oraz treści niezgodne z Regulaminem, zgłaszanie nielegalnych treści, punkt kontaktowy" niniejszego Regulaminu.

§4 Zasady zawierania umów

1. Regulamin oraz Oferta określają zasady współpracy i warunki realizacji umowy.
2. Klientowi zostaje udostępniony Regulamin w sposób nieodpłatny. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.
3. Klient nie może składać Zamówienia używając niepoprawnych danych osobowych, w sposób anonimowy lub pod pseudonimem.
4. Regulamin oraz Oferta nie ograniczają ani nie wyłączają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
5. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.
6. Umowa zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przycisku jednoznacznie wskazującego na chęć zakupu z obowiązkiem zapłaty lub z chwilą wyraźnego potwierdzenia chęci złożenia zamówienia drogą elektroniczną.
7. Otrzymanie zamówienia zostanie potwierdzone drogą elektroniczną.
8. Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub osobom trzecim oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu.

§5 Cena

1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie w Ofercie, że jest inaczej.
2. Sprzedawca informuje, że jest płatnikiem podatku VAT.
3. Cena nie zawiera informacji dotyczących kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany jest ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
4. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca po obniżeniu ceny Produktu.
5. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – cena najniższa obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę Serwisu i nie naruszają już zawartych Umów. Przeprowadzane przez Sprzedawcę promocje nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.

§6 Zasady współpracy oraz składania zamówień w Serwisie

1. Klient może korzystać z Serwisu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia Serwisu z przyczyn technicznych.
3. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego Dnia roboczego chyba, że Sprzedawca na stronie kontakt.html opublikował inne godziny pracy.
4. Sprzedawca korzysta z usług zewnętrznych operatorów płatności do oferowania płatności on-line (tpay, Klarna).

- przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy; w przypadku płatności przelewem produkt zostanie skierowany do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy,
- płatność kartą,
- przelewem elektronicznym – za pośrednictwem: tpay, Klarna. W celu dokonania płatności Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu na zasadach wskazanych przez ten serwis.

6. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie wynika z Oferty lub wybranego przez Klienta sposobu płatności.

- wybrać Produkt, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” lub przycisku analogicznego;
- po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);
- zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
- zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle na podanego e-maila potwierdzenie złożenia zamówienia.

8. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub jego anulowania w przypadku, gdy zostało ono złożone przy użyciu: oprogramowania, robota, crawlera, spidera lub dowolnego systemu zautomatyzowanego bądź zachowania skryptowego lub dowolnych usług podmiotów trzecich wykorzystanych w celu złożenia zamówienia w imieniu użytkownika.

§7 Produkt fizyczny - realizacja zamówienia

1. Jeśli jeden lub więcej artykułów nie jest już dostępny, Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną, że umowa kupna artykułów wymienionych w wiadomości mailowej nie mogła zostać zawarta.
2. Produkt zamówiony przez Klienta wysłany zostanie po opłaceniu przez Klienta pełnej ceny wraz z kosztami dostawy.
3. Zamówienia realizowane są na terenie całej Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Zamówienie może być realizowane poza granice Polski, o ile w konfiguratorze lub po kontakcie ze Sprzedawcą uzgodniono warunki wysyłki zagranicznej.
5. Zamówiony Towar zostanie wysłany najpóźniej w terminie 56 dni, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
6. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta i jego zwrotu do Sprzedawcy Klient może zostać obciążony kosztami zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Ponowna wysyłka Towaru nastąpi po uprzednim pokryciu przez Klienta kosztów zwrotu przesyłki oraz kosztów ponownej dostawy. Powyższe nie narusza uprawnień Konsumenta do odstąpienia od umowy, jednakże w takim przypadku Sprzedawca może potrącić koszty bezpośredniego zwrotu Towaru z kwoty podlegającej zwrotowi.

§8 Warunki techniczne

1. Klient może korzystać z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem.
2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

3. W celu skorzystania z Serwisu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
- aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
- aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. W przypadku gdy do skorzystania z Serwisu lub Produktów konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem z Serwisu lub przed złożeniem zamówienia na Produkt.

§9 Reklamacja

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność artykułu z umową sprzedaży na zasadach określonych w art. 43a i następnych Ustawy o prawach konsumenta.
2. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.
3. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności Towaru, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
4. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany lub w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta – również odstąpienia od umowy.
5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
- Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową lub nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;
- brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
- brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
- z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na własny koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi Cenę wraz z pierwotnymi kosztami dostawy (do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę) niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
9. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca ponosi koszty dostarczenia reklamowanego Towaru oraz jego odesłania do Klienta, a także inne niezbędne koszty związane z procesem reklamacyjnym zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
10. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za niezasadną (Towar nie posiada wady lub wada powstała z winy Klienta), koszty przesyłki Towaru do Sprzedawcy oraz koszty jego odesłania ponosi Klient. Sprzedawca może uzależnić zwrot Towaru od uprzedniego pokrycia kosztów przesyłki przez Klienta.
11. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.
12. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
13. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
14. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że uznał reklamację.
15. Ewentualne braki w zgłoszeniu reklamacyjnym zostaną Klientowi zgłoszone niezwłocznie wraz z zawiadomieniem przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

16. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.
17. Postanowienia niniejszego Rozdziału dotyczące Konsumenta stosuje się odpowiednio także dla umów zawartych przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.

§10 Gwarancja

1. Poza uprawnieniami przysługującymi Kupującemu z mocy prawa, niektóre Towary mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. w Ofercie lub w odrębnym dokumencie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta..

§11 Odstąpienie od umowy

1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient może również odstąpić od umowy uzupełniając formularz dostępny na stronie Serwisu (link do formularza znajduje się w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie oraz w stopce Serwisu).
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku niektórych umów, o czym Klient zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.

- W których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4. Klient, o którym mowa w ust. 2 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

§12 Zwroty – skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Klienta innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedawcę sposób dostawy)
2. Adres do zwrotu: Boczna 2, 80-209 Chwaszczyno.
3. Do zwrotu płatności stosuje się ten sam środek płatności, którym posłużył się Klient podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie zostanie uzgodniony z Klientem inny środek płatności.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy Klient przedstawi dowód, że produkt został wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
5. Klient ma obowiązek odesłać Sprzedawcy lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.
6. Sprzedawca zwraca Klientowi koszt dostarczenia Produktu do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego w Sklepie. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy w kosztach dostawy.
7. Sprzedawca nie ponosi kosztów przesyłki zwrotnej w przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

§13 Panel użytkownika

1. Klient może utworzyć Konto Użytkownika po dokonaniu rejestracji w Serwisie, dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.
2. Klient nie może posiadać kilku Kont Użytkownika lub udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim.
3. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło.
4. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
5. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika.

6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:

- z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, bez podania przyczyny;
- ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, podejmowania przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub mogących negatywnie wpływać na działanie Serwisu lub wizerunek Sprzedawcy.

§14 Prawa autorskie i licencje

1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym Produkty, zdjęcia, teksty, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
3. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
4. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.
5. Klient ma prawo do korzystania z materiałów na następujących polach eksploatacji:

- utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową na własny użytek
- obrotu oryginałem Produktu fizycznego - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału,
- rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.
7. Sprzedawca ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów.
8. Do niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy RP.

§15 Postanowienia końcowe

1. Podczas trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze nagłym lub naturalnym, niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
3. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, w tym celu, aby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz dostarczania informacji o charakterze bezprawnym.
5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

- stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
- wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
- powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
- Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo- skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę.
7. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ustępu poniżej.
8. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ustępu poniżej.
9. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą.
10. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.
11. Regulamin obowiązuje od dnia 2026-10-15.

§16 Pozostałe postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Postanowienia z niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy, z wyłączeniem art. 46 § 2 Ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
3. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
5. Wobec Przedsiębiorców, którzy nie są Przedsiębiorcami na prawach konsumentów wyłącza się wszelką odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej. Przedsiębiorcy, którzy nie są Przedsiębiorcami na prawach konsumentów są zobowiązani do sprawdzenia towaru przy odbiorze i zgłoszenia wszelkich uwag bezpośrednio przy dostawie.
6. Przedsiębiorcom, którzy nie są Przedsiębiorcami na prawach konsumentów nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
7. Wyłącza się stosowanie względem Przedsiębiorcy postanowień niniejszego regulaminu dot. zwrotów i reklamacji.
8. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ograniczona zostaje do dwukrotności wynagrodzenia Sprzedawcy z tytułu wykonanej Umowy, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie.

Załącznik nr 1.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Data i miejscowość: .....
Imię i nazwisko konsumenta: ..... Adres konsumenta: ..... Adres e-mail / telefon: .....
Adresat: STOLTAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Boczna 2, 80-209 Chwaszczyno e-mail: kontakt@miohome.pl
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*):
Przedmiot umowy: .....
Data zawarcia umowy / odbioru (*): .....
Numer zamówienia: .....
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): .....
(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Wypełnij formularz w przypadku chęci złożenia reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umową.

Data i miejscowość: .....
Imię i nazwisko Klienta: ..... Adres zamieszkania: ..... Adres e-mail / telefon: ..... Numer zamówienia / faktury: ..... Data doręczenia mebla: .....
Adresat: STOLTAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Boczna 2, 80-209 Chwaszczyno e-mail: kontakt@miohome.pl
Zgłoszenie reklamacyjne
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony towar jest niezgodny z umową.
Nazwa produktu / model: .....
Opis niezgodności / wady mebla:.....
Data stwierdzenia wady: .....
Żądanie reklamującego (naprawa / wymiana / obniżenie ceny / odstąpienie od umowy):.....
Podpis składającego reklamację: .....

Zgodność z prawem tego dokumentu gwarantuje Doneta · Opracowanie prawne: Doneta · doneta.pl STOLTAP Sp. z o.o., ul. Boczna 2, 80-209 Chwaszczyno | kontakt@miohome.pl | www.miohome.pl